PERSONALWESEN · TAG 12 · MITTWOCH, 11.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Gesamtwiederholung Personalwesen

Dieser Aufgabenbogen trainiert die Klausur mit zehn Fällen aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe. Jeder Lehrplanbereich von 1.1 bis 1.6 kommt mindestens einmal vor. Planen Sie etwa 60 Minuten ein und richten Sie sich nach den Minutenangaben bei den Fragen. Erlaubte Hilfsmittel sind ein nicht programmierbarer Taschenrechner und Ihre Gesetzestexte. Schreiben Sie bei Rechnungen zuerst die Formel in Worten, dann den Rechenweg und am Ende einen Antwortsatz mit Einheit. Begründen Sie rechtliche Antworten mit dem passenden Paragrafen. Vergleichen Sie erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 10 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 80 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 6 Min

Die Geschäftsführerin Kathrin Ahrens möchte wissen, wie die Nordlicht Gesundheit GmbH im Vergleich zur ganzen Gruppe dasteht. Berechnen Sie mit dem Material die Fluktuationsquote nach der einfachen Formel und die Krankenquote der Sparte. Vergleichen Sie beide Werte mit der Gruppe und schlagen Sie zwei passende Maßnahmen vor.

Angabe	Nordlicht Gesundheit	Nordlicht Gruppe
Beschäftigte	29	269
Abgänge im letzten Jahr	4	25
Sollarbeitstage je Beschäftigtem	233,3	233,3
Krankheitsbedingte Ausfalltage	474	3.389
Fluktuationsquote	?	9,3 Prozent
Krankenquote	?	5,4 Prozent

Musterlösung. Die Fluktuationsquote nach der einfachen Formel lautet Abgänge geteilt durch Personalbestand mal 100. Für die Sparte ergibt sich 4 geteilt durch 29 mal 100 = 13,8 Prozent. Für die Krankenquote braucht man zuerst die Sollarbeitstage. 29 Beschäftigte mal 233,3 Tage = 6.765,7, gerundet 6.766 Sollarbeitstage. Die Krankenquote lautet Ausfalltage geteilt durch Sollarbeitstage mal 100, also 474 geteilt durch 6.766 mal 100 = 7,0 Prozent. Beide Werte liegen deutlich über der Gruppe. Die Fluktuation ist um 4,5 Prozentpunkte höher

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

als 9,3 Prozent, die Krankenquote um 1,6 Prozentpunkte höher als 5,4 Prozent. Eine Ursache kann die hohe Belastung im Schichtdienst der Pflege sein. Passende Maßnahmen sind zum Beispiel eine verlässliche Dienstplanung mit Wunschdiensten und genug Reserve, damit seltener Kolleginnen einspringen müssen. Sinnvoll sind auch Angebote zur Gesundheit wie Rückenschulungen und eine Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belastungen nach § 5 ArbSchG. Zur Bindung helfen außerdem Entwicklungsmöglichkeiten, etwa eine Fortbildung zur Praxisanleitung oder Job Enrichment. Bei der Einführung von Dienstplanregeln bestimmt der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG mit.

Das muss vorkommen. Formel der Fluktuationsquote in Worten und Ergebnis 13,8 Prozent (2 Punkte). Sollarbeitstage 6.766 und Krankenquote 7,0 Prozent mit Rechenweg (2 Punkte). Vergleich mit 9,3 und 5,4 Prozent mit Aussage, dass beide Werte darüber liegen (2 Punkte). Zwei passende, begründete Maßnahmen für eine Pflegesparte (2 Punkte).

Frage 2 · 7 Punkte · 5 Min

Ein Disponent der Nordlicht Logistik kommt zu Mareike Voss. Er möchte seine Personalakte gemeinsam mit einem Betriebsratsmitglied einsehen, eine Gegendarstellung zu seiner Abmahnung beifügen lassen und eine Auskunft über alle zu ihm gespeicherten Daten. Er hat außerdem gehört, dass der Spartenleiter eine eigene Mappe mit Notizen zu den Ursachen seiner Krankheiten führt. Beurteilen Sie alle vier Punkte mit Rechtsgrundlage.

Musterlösung. Der Disponent darf nach § 83 Abs. 1 BetrVG jederzeit in seine Personalakte Einsicht nehmen und dazu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Frau Voss muss ihm die Einsicht deshalb ermöglichen. Nach § 83 Abs. 2 BetrVG sind Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der Personalakte auf sein Verlangen beizufügen. Die Gegendarstellung zur Abmahnung kommt also in die Akte, die Abmahnung selbst bleibt aber zunächst darin. Nach Art. 15 DSGVO hat er ein Recht auf Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die Nordlicht zu ihm verarbeitet. Dieses Recht gilt unabhängig davon, ob es einen Betriebsrat gibt. Die Mappe des Spartenleiters ist problematisch. Nebenakten sind zwar zulässig, der Beschäftigte muss aber von allen Akten wissen, geheime Nebenakten sind unzulässig. Außerdem gehören Gesundheitsdaten wie Diagnosen oder Krankheitsursachen nicht in die normale Akte. Der Arbeitgeber erfährt bei einer Krankmeldung in der Regel nur, dass und wie lange jemand arbeitsunfähig ist. Frau Voss sollte die Notizen deshalb prüfen lassen und dafür sorgen, dass nicht erforderliche Gesundheitsdaten gelöscht werden. Die Personalakte muss vollständig, richtig und vertraulich geführt werden.

Das muss vorkommen. Einsichtsrecht mit Hinzuziehung eines Betriebsratsmitglieds nach § 83 Abs. 1 BetrVG (2 Punkte). Gegendarstellung nach § 83 Abs. 2 BetrVG beifügen (1 Punkt). Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO (1 Punkt). Nebenakte nur zulässig, wenn sie nicht geheim ist, und Gesundheitsdaten wie Krankheitsursachen gehören nicht hinein, mit Folgerung Prüfung und Löschung (3 Punkte).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 3 · 8 Punkte · 6 Min

Die Retourenabteilung der Nordlicht Shop GmbH erwartet im nächsten Jahr 36.000 Retouren mit je 15 Minuten Bearbeitungszeit. Heute arbeiten dort 4 Vollzeitkräfte, eine davon geht im Frühjahr in Rente. Berechnen Sie den Bruttopersonalbedarf nach dem Arbeitsvolumen und den Nettopersonalbedarf. Schlagen Sie danach je einen internen und einen externen Beschaffungsweg vor und begründen Sie Ihre Wahl.

Musterlösung. Zuerst berechnet man das Arbeitsvolumen. 36.000 Retouren mal 15 Minuten = 540.000 Minuten. Geteilt durch 60 ergeben sich 9.000 Stunden im Jahr. Der Bruttopersonalbedarf lautet Arbeitsvolumen geteilt durch die Nettojahresarbeitszeit einer Vollzeitkraft. 9.000 geteilt durch 1.597 Stunden = 5,64. Beim Personalbedarf rundet man auf, also braucht die Abteilung 6 Vollzeitkräfte. Der voraussichtliche Bestand beträgt Istbestand plus feste Zugänge minus feste Abgänge, also 4 plus 0 minus 1 = 3. Der Nettopersonalbedarf beträgt 6 minus 3 = 3 Vollzeitkräfte. Intern eignet sich zum Beispiel eine Versetzung aus dem Kundenservice. Die Person kennt Produkte und Systeme, die Einarbeitung ist kurz, und der Betriebsrat kann nach § 93 BetrVG eine innerbetriebliche Ausschreibung verlangen. Zu beachten ist der Ketteneffekt, denn die Stelle im Kundenservice muss dann nachbesetzt werden. Extern eignet sich eine Anzeige in einer Jobbörse oder über den kostenlosen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. So erreicht man schnell viele Bewerber für eine Tätigkeit ohne seltene Spezialkenntnisse. Die Anzeige muss nach § 11 AGG neutral formuliert sein, zum Beispiel mit dem Zusatz m/w/d. Für die Spitze im Weihnachtsgeschäft kann zusätzlich ein befristeter Zusatzbedarf über Aushilfen oder Zeitarbeitnehmer der Nordlicht Personal gedeckt werden.

Das muss vorkommen. Arbeitsvolumen 9.000 Stunden mit Umrechnung von Minuten in Stunden (2 Punkte). Bruttobedarf 5,64, aufgerundet 6, mit Begründung für das Aufrunden (2 Punkte). Nettobedarf 3 mit vollständiger Rechnung über den voraussichtlichen Bestand (2 Punkte). Je ein interner und ein externer Weg mit Begründung (2 Punkte). Ketteneffekt, § 93 BetrVG oder § 11 AGG sind Pluspunkte.

Frage 4 · 8 Punkte · 6 Min

Die Nordlicht Reisen GmbH besetzt die Teamleitung Firmenreisen. Werten Sie die Nutzwertanalyse im Material aus und geben Sie eine Empfehlung. Auf dem Gesprächsbogen von Bewerberin A hat die Leiterin notiert, dass A eine Familie plane und vielleicht bald schwanger werde. Beurteilen Sie diese Notiz und nennen Sie den nächsten Schritt bis zur verbindlichen Zusage.

Kriterium	Gewicht	Punkte A	Punkte B
Führungserfahrung	40 Prozent	4	3
Fachwissen Firmenreisen	35 Prozent	3	5
Englisch	25 Prozent	5	4

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Zuerst prüft man, ob die Gewichte zusammen 100 Prozent ergeben. 40 plus 35 plus 25 = 100 Prozent, das passt. Der Nutzwert ist die Summe aus Punkten mal Gewicht. Für A gilt 4 mal 0,40 plus 3 mal 0,35 plus 5 mal 0,25 = 1,60 plus 1,05 plus 1,25 = 3,90 Punkte. Für B gilt 3 mal 0,40 plus 5 mal 0,35 plus 4 mal 0,25 = 1,20 plus 1,75 plus 1,00 = 3,95 Punkte. B liegt knapp vorn. Weil der Abstand nur 0,05 Punkte beträgt, sollte die Entscheidung zusätzlich mit den Eindrücken aus dem Gespräch begründet werden. Die Notiz zur Familienplanung ist unzulässig. Nach Schwangerschaft und Familienplanung darf nicht gefragt werden, und solche Vermutungen dürfen die Auswahl nicht beeinflussen. Eine Benachteiligung wegen des Geschlechts verstößt gegen das AGG. Die Notiz ist ein Indiz für eine Benachteiligung, nach § 22 AGG müsste Nordlicht dann beweisen, dass es nicht benachteiligt hat. Es drohen Entschädigung und Schadensersatz nach § 15 AGG. Die Notiz ist deshalb zu entfernen, und die Entscheidung muss allein auf den sachlichen Kriterien beruhen. Vor der verbindlichen Zusage muss Nordlicht den Betriebsrat nach § 99 BetrVG unterrichten und seine Zustimmung einholen. Er hat dafür eine Woche Zeit.

Das muss vorkommen. Prüfung der Gewichte auf 100 Prozent (1 Punkt). Nutzwert A 3,90 und B 3,95 mit Rechenweg (3 Punkte). Empfehlung für B mit Hinweis auf den geringen Abstand (1 Punkt). Notiz als unzulässig nach dem AGG beurteilt, mit Indizwirkung nach § 22 AGG oder Folgen nach § 15 AGG (2 Punkte). Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG vor der Zusage (1 Punkt).

Frage 5 · 9 Punkte · 7 Min

Im Lager der Nordlicht Handel fällt eine Stelle dauerhaft weg, eine betriebsbedingte Kündigung ist geplant. Vergleichbar sind die Lageristen A und B aus dem Material. Führen Sie die Sozialauswahl durch. Bestimmen Sie für die betroffene Person die Kündigungsfrist und das Enddatum, wenn die Kündigung am 25.11.2026 zugeht, sowie das Ende der Klagefrist. Berechnen Sie die Abfindung, falls Nordlicht ein Angebot nach § 1a KSchG macht, und nennen Sie den Schritt, der vor dem Ausspruch der Kündigung zwingend ist.

Merkmal	Lagerist A	Lagerist B
Alter	52 Jahre	34 Jahre
Beschäftigt seit	01.04.2008	01.10.2023
Unterhaltspflichten	verheiratet, 2 Kinder	keine
Schwerbehinderung	nein	nein
Bruttomonatsverdienst	3.100 Euro	2.900 Euro

Musterlösung. Das Kündigungsschutzgesetz gilt, weil die Nordlicht Handel mehr als 10 Arbeitnehmer hat und beide länger als 6 Monate beschäftigt sind (§ 1 Abs. 1 und § 23 KSchG).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber unter vergleichbaren Beschäftigten eine Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG treffen. Kriterien sind Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung. A ist älter, über 18 Jahre im Betrieb und hat Unterhaltspflichten. B ist jünger, gut 3 Jahre im Betrieb und hat keine Unterhaltspflichten. B ist sozial weniger schutzbedürftig, deshalb ist B zu kündigen. Am 25.11.2026 ist B 3 Jahre und knapp 2 Monate beschäftigt. Ab 2 Jahren gilt für den Arbeitgeber eine Frist von 1 Monat zum Monatsende (§ 622 Abs. 2 BGB). Vom 25.11.2026 einen Monat weiter ist der 25.12.2026, das nächste Monatsende ist der 31.12.2026. An diesem Tag endet das Arbeitsverhältnis. Die Klage muss B innerhalb von 3 Wochen nach Zugang erheben (§ 4 KSchG), also bis Mittwoch, den 16.12.2026. Bietet Nordlicht nach § 1a KSchG eine Abfindung an, beträgt sie 0,5 Monatsverdienste je Beschäftigungsjahr. Das sind 0,5 mal 2.900 Euro mal 3 Jahre = 4.350 Euro, wenn B die Klagefrist verstreichen lässt. Vor dem Ausspruch muss der Betriebsrat nach § 102 BetrVG angehört werden, sonst ist die Kündigung unwirksam. Die Kündigung muss außerdem schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen (§ 623 BGB).

Das muss vorkommen. Anwendbarkeit des KSchG kurz begründet (1 Punkt). Sozialauswahl mit den vier Kriterien und Ergebnis B (2 Punkte). Frist 1 Monat zum Monatsende und Enddatum 31.12.2026 (2 Punkte). Klagefrist 3 Wochen bis 16.12.2026 (1 Punkt). Abfindung 4.350 Euro mit Rechenweg (2 Punkte). Anhörung des Betriebsrats nach § 102 BetrVG vor der Kündigung (1 Punkt). Schriftform nach § 623 BGB ist ein Pluspunkt.

Frage 6 · 8 Punkte · 6 Min

Eine gesetzlich krankenversicherte Aushilfe am Empfang der Nordlicht Sport möchte 2026 im Monat 48 Stunden zum Mindestlohn arbeiten und dabei Minijobberin bleiben. Prüfen Sie, ob das möglich ist, und erklären Sie, was bei 48 Stunden gilt. Berechnen Sie die höchste volle Stundenzahl für einen Minijob und die Abgaben des Arbeitgebers für diesen Verdienst ohne Unfallversicherung. Zeigen Sie zum Schluss, ob die Stundenzahl auch 2027 noch passt.

Musterlösung. Bei 48 Stunden mal 13,90 Euro ergibt sich ein Verdienst von 667,20 Euro. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt 2026 bei 603 Euro im Monat. Der Verdienst liegt darüber, ein Minijob ist deshalb nicht möglich. Es entsteht eine Beschäftigung im Übergangsbereich von 603,01 Euro bis 2.000,00 Euro. Dann ist die Aushilfe in allen Zweigen versicherungspflichtig und zahlt eigene, aber verminderte Beiträge. Die höchste Stundenzahl für den Minijob erhält man mit Grenze geteilt durch Mindestlohn. 603 Euro geteilt durch 13,90 Euro = 43,38, also höchstens 43 volle Stunden. Der Verdienst beträgt dann 43 mal 13,90 Euro = 597,70 Euro. Der Arbeitgeber zahlt beim gewerblichen Minijob 13 Prozent Krankenversicherung = 77,70 Euro, 15 Prozent Rentenversicherung = 89,66 Euro und 2 Prozent Pauschsteuer = 11,95 Euro. Dazu kommen die Umlagen U1 mit 0,80 Prozent = 4,78 Euro, U2 mit 0,22 Prozent = 1,31 Euro und die Insolvenzgeldumlage mit 0,15 Prozent = 0,90 Euro. Zusammen sind das 186,30 Euro, also 31,17 Prozent. Die Gesamtkosten betragen 597,70 plus 186,30 = 784,00 Euro im Monat. Ab dem 01.01.2027 steigt der Mindestlohn auf 14,60 Euro und die Grenze auf 633 Euro. 43

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Stunden mal 14,60 Euro = 627,80 Euro liegen unter 633 Euro, die 43 Stunden passen also weiterhin. Der Arbeitgeber muss dann aber 14,60 Euro je Stunde zahlen.

Das muss vorkommen. Verdienst 667,20 Euro und Vergleich mit 603 Euro mit dem Ergebnis kein Minijob (2 Punkte). Übergangsbereich 603,01 bis 2.000,00 Euro als Folge genannt (1 Punkt). Höchststunden 43 mit Rechenweg (1 Punkt). Abgaben des Arbeitgebers 186,30 Euro mit mindestens den Pauschalen für KV, RV und Steuer, Gesamtkosten 784,00 Euro (3 Punkte). Prüfung für 2027 mit 14,60 Euro und 633 Euro (1 Punkt).

Frage 7 · 9 Punkte · 7 Min

Prüfen Sie den Wochenplan einer Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit im Material nach dem Arbeitszeitgesetz. Berechnen Sie die tägliche und die wöchentliche Arbeitszeit und die Abweichung vom Haustarif. Benennen Sie alle Verstöße, schlagen Sie Korrekturen vor und nennen Sie das Beteiligungsrecht des Betriebsrats.

Tag	Dienst	Pause
Montag	06:00 bis 14:30 Uhr	30 Minuten
Dienstag	13:00 bis 22:00 Uhr	30 Minuten
Mittwoch	07:00 bis 15:30 Uhr	30 Minuten
Donnerstag	06:00 bis 17:30 Uhr	30 Minuten
Freitag und Samstag	frei	
Sonntag	06:00 bis 14:30 Uhr	30 Minuten

Musterlösung. Die tägliche Arbeitszeit ergibt sich aus Dienstdauer minus Pause. Montag 8,5 minus 0,5 = 8,0 Stunden. Dienstag 9,0 minus 0,5 = 8,5 Stunden. Mittwoch 8,5 minus 0,5 = 8,0 Stunden. Donnerstag 11,5 minus 0,5 = 11,0 Stunden. Sonntag 8,0 Stunden. In der Woche sind das 8,0 plus 8,5 plus 8,0 plus 11,0 plus 8,0 = 43,5 Stunden. Das sind 5 Stunden mehr als die 38,5 Stunden des Haustarifs. Erster Verstoß ist die Ruhezeit zwischen Dienstag und Mittwoch. Von 22:00 bis 07:00 Uhr liegen nur 9 Stunden. Nötig sind 11 Stunden nach § 5 ArbZG. In der Pflege darf die Ruhezeit um eine Stunde auf 10 Stunden verkürzt werden, wenn dies innerhalb eines Monats oder von 4 Wochen ausgeglichen wird. Auch das ist nicht erreicht. Der Mittwochsdienst darf deshalb frühestens um 09:00 Uhr beginnen, mit Verkürzung und Ausgleich frühestens um 08:00 Uhr. Zweiter Verstoß ist der Donnerstag. 11 Stunden überschreiten die Höchstgrenze von 10 Stunden nach § 3 ArbZG. Außerdem reichen 30 Minuten Pause nicht, bei mehr als 9 Stunden sind 45 Minuten nötig (§ 4 ArbZG). Der Dienst ist auf höchstens 10 Stunden mit 45 Minuten Pause zu kürzen, besser auf einen normalen Dienst von 8 Stunden. Der Sonntagsdienst ist im Pflegedienst nach § 10 ArbZG erlaubt. Die Pflegekraft braucht aber einen Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen, und mindestens 15 Sonn-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

tage im Jahr müssen frei bleiben (§ 11 ArbZG). Die Mehrarbeit gegenüber dem Haustarif ist über Freizeit oder Vergütung auszugleichen. Die Arbeitszeit über 8 Stunden ist nach § 16 Abs. 2 ArbZG aufzuzeichnen. Bei der Lage der Arbeitszeit, den Pausen und dem Dienstplan bestimmt der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG mit, bei Mehrarbeit nach Nr. 3.

Das muss vorkommen. Tägliche Arbeitszeiten und Wochensumme 43,5 Stunden mit Abweichung von 5 Stunden zum Haustarif (2 Punkte). Ruhezeitverstoß mit 9 Stunden, auch nicht durch die Verkürzung in der Pflege gedeckt, mit frühestem Beginn (2 Punkte). Verstoß am Donnerstag gegen 10 Stunden und gegen die Pause von 45 Minuten (2 Punkte). Sonntagsarbeit zulässig mit Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen (1 Punkt). Sinnvolle Korrektur (1 Punkt). § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG (1 Punkt).

Frage 8 · 7 Punkte · 5 Min

Bei der Nordlicht Logistik GmbH mit 37 Beschäftigten sind im letzten Jahr 6 Personen ausgeschieden. Berechnen Sie die Fluktuationsquote nach der einfachen Formel und die Kosten der Abgänge, wenn ein Abgang angenommen 15.000 Euro kostet. Ein Bindungsprogramm kostet 40.000 Euro im Jahr und soll die Abgänge halbieren. Beurteilen Sie, ob es sich lohnt, und ordnen Sie zwei Maßnahmen des Programms den Faktoren nach Herzberg zu.

Musterlösung. Die Fluktuationsquote beträgt Abgänge geteilt durch Personalbestand mal 100, also 6 geteilt durch 37 mal 100 = 16,2 Prozent. Das ist deutlich mehr als die 9,3 Prozent der Gruppe. Die Kosten der Abgänge betragen 6 mal 15.000 Euro = 90.000 Euro. Halbiert das Programm die Abgänge auf 3, sinken die Kosten auf 3 mal 15.000 Euro = 45.000 Euro. Die Ersparnis beträgt 45.000 Euro. Nach Abzug der Programmkosten von 40.000 Euro bleibt ein Vorteil von 5.000 Euro. Das Programm lohnt sich rechnerisch also knapp. Dazu kommen Vorteile, die man schwer in Geld fasst, etwa weniger Belastung für das Team und weniger Wissensverlust. Ob das Ziel erreicht wird, ist aber unsicher, deshalb sollte man den Erfolg nach einem Jahr prüfen. Ein Beispiel für einen Hygienefaktor ist eine Schichtzulage oder ein besserer Pausenraum. Solche Maßnahmen beseitigen Unzufriedenheit, machen aber nicht dauerhaft zufrieden. Ein Beispiel für einen Motivator ist die Übertragung von Verantwortung, etwa als Pate für neue Kollegen, oder eine Weiterbildung mit Aufstiegschance. Motivatoren erzeugen echte Zufriedenheit und binden stärker.

Das muss vorkommen. Fluktuationsquote 16,2 Prozent mit Formel und Vergleich zur Gruppe (2 Punkte). Kosten 90.000 Euro und Ersparnis 45.000 Euro (2 Punkte). Beurteilung mit Vorteil von 5.000 Euro und Hinweis auf Unsicherheit oder nicht messbare Vorteile (1 Punkt). Je eine Maßnahme richtig als Hygienefaktor und als Motivator zugeordnet und erklärt (2 Punkte).

Frage 9 · 8 Punkte · 6 Min

Eine Kauffrau im Gesundheitswesen aus der Abrechnung der Nordlicht Gesundheit möchte sich weiterbilden. Empfehlen Sie eine passende IHK-Fortbildung mit DQR-Niveau. Berechnen Sie die Förderung nach geltendem AFBG bei Lehrgangs- und Prüfungskosten von 12.000 Euro und ih-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

ren Eigenanteil nach bestandener Prüfung. Erklären Sie, wie Bildungsurlaub und eine Rückzahlungsvereinbarung dabei eine Rolle spielen können, und nehmen Sie Stellung zu den geplanten Änderungen des AFBG.

Musterlösung. Passend ist die Fortbildung zur Geprüften Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie liegt auf DQR-Niveau 6 und ist damit dem Bachelor gleichwertig, aber nicht gleichartig. Nach geltendem AFBG werden Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bis 15.000 Euro gefördert. 12.000 Euro liegen darunter. Davon sind 50 Prozent Zuschuss, also 6.000 Euro. Die übrigen 6.000 Euro gibt es als Darlehen der KfW. Bei bestandener Prüfung werden 50 Prozent des Restdarlehens erlassen, also 3.000 Euro. Ihr Eigenanteil beträgt deshalb 3.000 Euro, das sind 25 Prozent der Kosten. Der Maßnahmebeitrag ist unabhängig von Einkommen, Vermögen und Alter. Als Beschäftigte in Hamburg hat sie nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz Anspruch auf 10 Arbeitstage Bildungsurlaub in zwei Kalenderjahren, auch für berufliche Weiterbildung. Er wird nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet und sollte in der Regel 6 Wochen vorher mitgeteilt werden. Übernimmt Nordlicht einen Teil der Kosten, schließt man oft eine Rückzahlungsvereinbarung ab. Die Beschäftigte verpflichtet sich darin, nach dem Abschluss eine bestimmte Zeit im Betrieb zu bleiben, sonst zahlt sie einen Teil zurück. Das bindet eine qualifizierte Fachkraft an Nordlicht. Der Entwurf des Fünften AFBG-Änderungsgesetzes sieht unter anderem 18.000 Euro Höchstbetrag und 60 Prozent Erlass vor. Er ist aber noch nicht beschlossen. Für die Beratung im November 2026 gilt deshalb das geltende Recht.

Das muss vorkommen. Passende Fortbildung mit DQR 6 (1 Punkt). Zuschuss 6.000 Euro, Darlehen 6.000 Euro, Erlass 3.000 Euro und Eigenanteil 3.000 Euro mit Rechenweg (3 Punkte). Bildungsurlaub Hamburg mit 10 Arbeitstagen in zwei Jahren und ohne Anrechnung auf den Urlaub (2 Punkte). Rückzahlungsvereinbarung mit Bindungswirkung erklärt (1 Punkt). Geplante Änderungen als noch nicht geltendes Recht eingeordnet (1 Punkt).

Frage 10 · 8 Punkte · 6 Min

Die Leitung der Nordlicht Logistik plant vier Maßnahmen. Erstens eine Kamera an der Laderampe, mit der auch die Arbeitsgeschwindigkeit einzelner Lagerkräfte ausgewertet werden kann. Zweitens Überstunden für das ganze Lager in vier Wochen vor Weihnachten. Drittens die Versetzung einer Disponentin für sechs Wochen in die Zentrale. Viertens eine Betriebsvereinbarung, nach der alle Grundgehälter um 3 Prozent steigen, obwohl der Haustarif die Gehälter ohne Öffnungsklausel regelt. Beurteilen Sie für jede Maßnahme die Rechte des Betriebsrats und die Rechtslage.

Musterlösung. Die Kamera ist eine technische Einrichtung, die geeignet ist, Verhalten und Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Der Betriebsrat hat deshalb ein echtes Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Ohne seine Zustimmung darf die Kamera nicht in Betrieb gehen. Einigen sich beide Seiten nicht, entscheidet die Einigungsstelle nach § 76 BetrVG. Die Überstunden sind eine vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Arbeitszeit. Auch hier besteht echte Mitbestimmung, und zwar nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Zusätzlich müssen die Grenzen des ArbZG eingehalten werden, also höchstens 10 Stunden je Werktag und ein Ausgleich auf durchschnittlich 8 Stunden. Die Versetzung dauert länger als einen Monat und ist deshalb eine Versetzung im Sinne von § 95 Abs. 3 BetrVG. Weil Nordlicht mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat, braucht der Arbeitgeber die Zustimmung nach § 99 BetrVG. Der Betriebsrat kann sie binnen einer Woche schriftlich mit Gründen verweigern, sonst gilt sie als erteilt. Die Betriebsvereinbarung über höhere Grundgehälter ist unzulässig. Nach § 77 Abs. 3 BetrVG können Arbeitsentgelte, die durch Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein, wenn der Tarifvertrag das nicht ausdrücklich erlaubt. Höhere Gehälter lassen sich nur über den Haustarif oder über einzelne Arbeitsverträge nach dem Günstigkeitsprinzip vereinbaren.

Das muss vorkommen. Kamera als echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mit Einigungsstelle (2 Punkte). Überstunden als echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, Hinweis auf die Grenzen des ArbZG (2 Punkte). Versetzung über einen Monat nach § 95 Abs. 3 mit Zustimmung nach § 99 BetrVG und Wochenfrist (2 Punkte). Betriebsvereinbarung wegen Tarifvorbehalt nach § 77 Abs. 3 BetrVG unzulässig mit Begründung (2 Punkte).

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 80.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 74 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 65 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 54 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 40 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 24 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.